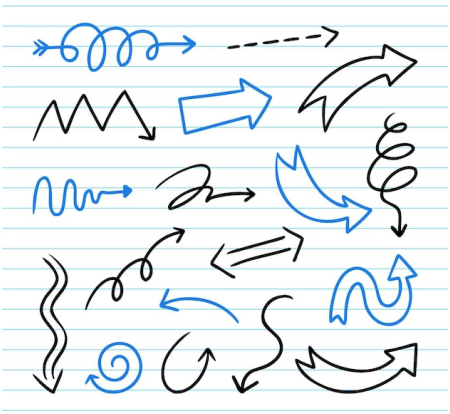


TEMA 44



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULOS II Y III.

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL.

NORMATIVA INTERNACIONAL LGTBI.

ONU	**. Declaración Universal DD.HH., art. 2.** *Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.* **. Resolución 17/19, 2.011.** Condena de cualquier acto de violencia o discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Unión Europea	**. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, art. 21.** *1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.* **. Directivas UE, Resoluciones ...**
PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA, 2.007. Carta Global para los derechos LGTB, Naciones Unidad (26 de marzo de 2.007).	
. No son un instrumento vinculante. 29 principios + 9 principios recogidos en Yogyakarta +10 → 38 principios.	

NORMATIVA ESTATAL LGTBI.

LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

Título Preliminar. Disposiciones generales.

Título I. Actuación de los poderes públicos.

Capítulo I.	Criterios y líneas generales de actuación de los poderes públicos y órganos de participación ciudadana.
Capítulo II.	Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTB. 1.- Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. 2.- Medidas en el ámbito administrativo. 3.- Medidas en el ámbito laboral. 4.- Medidas en el ámbito de la salud. 5.- Medidas en el ámbito de la educación. 6.- Medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte. 7.- Medidas en el ámbito de los medios de comunicación social e internet. 8.- Medidas en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud. 9.- Medidas en el ámbito de la acción exterior y la protección internacional. 10.- Medidas en el medio rural. 11.- Medidas en el ámbito del turismo.

Título II. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans.

Capítulo I.	Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental.
Capítulo II.	Políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. 1.- Líneas generales de actuación de los poderes públicos para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. 2.- Medidas en el ámbito laboral para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. 3.- Medidas en el ámbito de la salud para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. 4.- Medidas en el ámbito educativo para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

Título III. Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia.

Capítulo I.	Medidas generales de protección y reparación.
Capítulo II.	Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la LGTBIfobia.
Capítulo III.	Protección de los derechos de personas LGTBI en situaciones especiales.

Título IV. Infracciones y sanciones.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1. Objeto.

. Garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y sus familias.

. Establecer principios de actuación de los poderes públicos / Derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas -públicas y privadas- / Medidas de prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación / Fomento de la participación de las personas LGTBI / Superación de los estereotipos.

. Regulación del procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre.

Art. 2. Ámbitos de aplicación.

Toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa.

Art. 3. Definiciones.

- Discriminación directa.
- Discriminación indirecta.
- Discriminación múltiple / Discriminación interseccional.
- Acoso discriminatorio.
- Discriminación por asociación / Discriminación por error.
- Medidas de acción positiva.
- Intersexualidad.
- Orientación sexual: heterosexual, homosexual o bisexual.
- Identidad sexual.
- Expresión de género.
- Persona trans.
- Familia LGTBI.
- LGTBIfobia.
- Homfobia.
- Bifobia.
- Transfobia.
- Inducción, orden o instrucción de discriminar.

(Nota: para simplificar en el esquema hablaremos de **"diversidad"** como concepto genérico, cuando la Ley hace referencia a orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar).

TÍTULO II. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

Capítulo I. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental.

Art. 43. Legitimación.

. Todas las personas de nacionalidad española mayor de 16 años pueden solicitar por sí mismas ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

. Personas 14-16 años → pueden presentar la solicitud por si mismas, asistidas por sus representantes legales / si hay desacuerdo se procederá al nombramiento de un defensor judicial.

. Pueden solicitar la rectificación registral las personas con discapacidad con medidas de apoyo.

. Personas 12-14 años → pueden solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral mediante procesos de Jurisdicción Voluntaria.

Art. 44. Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

. Se tramitará y acordará de conformidad con la normativa reguladora del Registro Civil para los procedimientos registrales.

. Solicitud de iniciación del procedimiento → Se podrá presentar por la persona legitimada ante la persona encargada de cualquier Oficina del Registro Civil.

. El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado por la previa exhibición de informe médico o psicológico, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal por procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.

. Recibida la solicitud → Comparecencia de la persona legitimada (asistida por representantes legales) → Se recogerá la manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción del nacimiento y su solicitud de la correspondiente rectificación / Se incluirá la elección de un nuevo nombre (salvo que se quiera conservar el que ostente).

. En la comparecencia inicial se informará a la persona solicitante de: las consecuencias jurídicas de la rectificación, incluida la reversión / medidas de asistencia e información en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo / medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato / Existencia de asociaciones y organizaciones de protección de derechos.

. Personas 14-18 años → se tendrá en cuenta en todo momento el interés superior del menor.

. Tras la información facilitada por la persona encarga del Registro Civil la persona legitimada suscribirá estar conforme.

. En el período máximo de 3 meses se deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo → Ratificación de la solicitud.

. Previa comprobación de la documentación del expediente → se dictará resolución sobre la rectificación registral en el plazo máximo de un mes desde la segunda comparecencia.

. La resolución es recurrible (recurso de alzada).

. Si se trata de personas con discapacidad en el procedimiento de rectificación se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos.

Art. 45. Autoridad competente.

La competencia para la tramitación del procedimiento corresponde a la persona encargada de la Oficina del Registro Civil en el que se presente la solicitud.

Art. 46. Efectos.

. La resolución tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil.

. La rectificación permite el ejercicio de todos los derechos inherentes a su nueva condición.

. La rectificación no alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a efectos de la L.O. 1/2.004 de Protección Integral contra la VG.

. La persona que pase del sexo masculino al femenino podrán ser beneficiarias de medidas específicas a favor de las mujeres (L.O. 3/2.007 de Igualdad Efectiva), para situaciones generadas a partir del cambio registral / Las personas que pasen del sexo femenino al masculino conservarán los derechos patrimoniales consolidados por medidas de acción positiva.

Art. 47. Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas.

Transcurridos 6 meses se podrá recuperar la mención registral del sexo previa, siguiendo el mismo procedimiento establecido para la rectificación registral.

Art. 48. Cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad.

Las personas trans menores de edad tienen derecho a obtener la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual (hayan iniciado o no el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo).

Art. 49. Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo.

. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la registral → expedición de un nuevo DNI (conservando el número).

. Se podrá solicitar la reexpedición de cualquier documento, título, diploma ... ajustado a la inscripción registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada.

. Las tasas para la adecuación de los documentos a la mención registral se adecuarán al principio de capacidad económica.

. Procedimientos accesibles y ágiles que garanticen la protección de los datos de carácter personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo.

Art. 50. Adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras.

. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar efecto la rectificación registral en su país de origen podrán hacerlo si cumplen los requisitos establecidos (excepto estar en posesión de la nacionalidad española) / Se instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a que se recabe la información disponible. El Ministerio comunicará la información disponible en el plazo de 1 mes.

. Habilitación de procedimientos para los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular.

Art. 51. Adecuación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad y principio de no discriminación.

. Las personas menores de edad que hayan obtenido la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual tienen derecho a que las AA.PP., entidades privadas y cualquier persona natural o jurídica, expidan todos los documentos de la persona menor con constancia de su nombre, tal como aparezca inscrito por la rectificación operada en el Registro Civil.

. Se debe dispensar a la persona menor de edad el trato que corresponda con el sexo con el que se identifica, sin que pueda producirse ninguna discriminación.

. El cambio de nombre en el Registro no afectará a los derechos que puedan corresponder a la persona de acuerdo con su sexo registral.

Capítulo II. Políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

SECCIÓN 1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

Art. 52. Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans.

. Instrumento principal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y objetivos generales establecidos.

- Carácter cuatrienal / Elaboración, seguimiento y evaluación por el Ministerio de Igualdad / Aprobación por el Consejo de Ministros.

. Prioridad para medidas de acción positiva en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda.

. Estudios para conocer la situación socioeconómica, sanitaria y psicosocial de las personas trans.

. El Ministerio de Igualdad elaborará y elevará al Gobierno un informe de evaluación intermedia (a los 2 años) y un informe de evaluación final → Se remitirán a las Cortes Generales.

Art. 53. Participación de las personas trans.

Medidas encaminadas a → Participación de las personas trans en el diseño e implementación de las políticas que les afecten / Apoyo a las organizaciones sociales en la defensa de los derechos de las personas trans.

SECCIÓN 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

Art. 54. Fomento del empleo de las personas trans.

Ministerio de Trabajo y Economía Social → Medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo / Atención a las necesidades específicas de las mujeres trans.

Art. 55. Integración sociolaboral de las personas trans.

. Medidas para impulsar la integración sociolaboral de las personas trans → Estrategias y campañas de concienciación / Medidas de integración e inserción laboral en organismos públicos y empresas privadas / Monitorización de la evaluación de la situación laboral de las personas trans / Subvenciones que favorezcan la contratación de personas trans en desempleo.

. En la elaboración de los planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a las personas trans (mujeres trans).

SECCIÓN 3. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PARA PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

Art. 56. Atención sanitaria integral a personas trans.

Principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación / Respeto a la intimidad y confidencialidad sobre sus características físicas.

Art. 57. Consentimiento informado.

Otorgamiento del consentimiento informado (Ley reguladora de la autonomía del paciente).

Art. 58. Formación del personal sanitario, investigación y seguimiento.

Formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario (especialmente sobre los problemas de salud asociados a prácticas quirúrgicas, tratamientos hormonales y salud sexual y reproductiva) / Investigación en el campo de la salud y de la innovación tecnológica / Establecimiento de indicadores (seguimiento de tratamientos, terapias e intervenciones).

Art. 59. Protocolos de actuación en el ámbito de la salud y servicios especializados.

. Elaboración y desarrollo de protocolos y procedimientos específicos de atención a las personas trans.

. Establecimiento de servicios especializados (equipos multidisciplinares) → Información, apoyo y acompañamiento en los procesos de transición / Atención ambulatoria y centros especializados territorializados / Investigación, estadística y seguimiento.

. Suficiencia del abastecimiento de medicamentos para los tratamientos hormonales.

Sección 4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

Art. 60. Tratamiento del alumnado menor de edad conforme al nombre registral.

El alumnado menor de edad que haya obtenido el cambio de nombre en el Registro → tiene derecho a un trato conforme a su actividad en todas las actividades en el ámbito educativo.

Art. 61. Protocolos de actuación al alumnado trans y contra el acoso transfóbico.

Protocolos de apoyo y acompañamiento al alumnado trans y contra el acoso transfóbico → prevenir, detectar e intervenir en situaciones de violencia y exclusión.

TÍTULO III. PROTECCIÓN EFECTIVA Y REPARACIÓN FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA POR LGTIFOBIA.

Capítulo I. Medidas generales de protección y reparación.

Art. 62. Medidas de protección frente a la discriminación y la violencia.

. Derecho a recibir de forma inmediata protección integral, real y efectiva.

. Adopción de métodos o instrumentos para la prevención/detección de situaciones de violencia / medidas para su cese inmediato.

. Empleadores o prestadores de bienes y servicios → adopción de medidas de prevención, detección y cese.

. Podrá intervenir la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

Art. 63. Actuación administrativa contra la discriminación.

. Ante una situación de discriminación → incoación del procedimiento administrativo / Investigación de las circunstancias del caso / Adopción de medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación.

. Pueden considerarse interesados en el procedimiento: partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de autónomos, asociaciones en defensa de los derechos LGTBI (siempre que cuenten con la autorización de las personas afectadas).

. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación puede actuar como órgano de mediación o conciliación.

Art. 64. Nulidad de los contratos y negocios jurídicos administrativos.

. Son nulos y se tendrán por no puestas las cláusulas discriminatorias de contratos y negocios jurídicos.

Art. 65. Legitimación y para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación.

. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de autónomos, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones en defensa de los derechos LGTBI están legitimadas para defender los derechos de las personas asociadas o afiliadas en procesos civiles, contencioso-administrativos y sociales (siempre que cuenten con la autorización de las personas afectadas) o la defensa de intereses difusos.

Art. 66. Reglas relativas a la carga de prueba.

. Corresponde a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

. Se podrán recabar informes de los organismos públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación.

Art. 67. Derecho a la atención y al asesoramiento jurídico.

Derecho de las personas LGTBI a recibir toda la información y asesoramiento jurídico especializado y, en los casos en que procesa, asistencia jurídica gratuita / Asistencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

Capítulo II. Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la LGTBIfobia.

Art. 68. Derecho de las víctimas a la asistencia integral y especializada.

Atención integral y especializada a las víctimas de la violencia LGTBIfobia → Información y orientación accesibles sobre derechos y recursos / Asistencia psicológica y orientación jurídica / Atención a las necesidades laborales y sociales / Servicios de traducción e interpretación y medios de apoyo.

Art. 69. Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar.

. Orden de protección ante la violencia en el ámbito familiar.

. Escolarización inmediata de las personas descendientes afectadas por un cambio de residencia.

. Posibilidad de solicitar (si hay sentencia condenatoria, orden de protección o medida cautelar) reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica o cambio del centro de trabajo.

Capítulo III. Protección de los derechos de las personas LGTBI en situaciones especiales.

Art. 70. Personas LGTBI menores de edad.

. Garantizar a las personas LGTBI menores de edad el libre desarrollo de la personalidad e integridad física conforme a su orientación e identidad / Condiciones materiales y afectivas para vivir dignamente y alcanzar el máximo bienestar (interés superior del menor) / Medidas oportunas para la protección de menores de edad LGTBI bajo tutela / Medidas de formación y sensibilización de las personas que atienden a menores LGTBI / Medidas oportunas para prevenir las agresiones / Medidas oportunas para la protección de menores LGTBI en riesgo o desamparo y jóvenes mayores de edad o emancipados sin recursos económicos que hayan tenido medidas de protección.

. Se considera situación de riesgo la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales por parte del entorno familiar.

reArt. 71. Personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia.

No discriminación y respeto de las personas LGTBI con discapacidad o dependencia en las instalaciones o centros / Protección de las personas con discapacidad o dependencia que sean objeto de maltrato físico o psicológico / Medidas de formación y sensibilización para el personal que las atiende / Elaboración de materiales de sensibilización y formación LGTBI adaptados a personas con discapacidad.

Art. 72. Personas extranjeras LGTBI.

Derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas extranjeras LGTBI que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa.

Art. 73. Personas mayores LGTBI.

. Protección integral para su autonomía personal y envejecimiento activo / Atención gerontológica adecuada a sus necesidades en los ámbitos sanitario, social y asistencial.

. Derecho a la no discriminación LGTBI en centros residenciales, centros de día o cualquier tipo de centro / Formación de los profesionales.

. Promoción de espacios públicos y privados de socialización, ocio, tiempo libre y educativo.

Art. 74. Personas intersexuales.

. Derecho a la atención integral y adecuada a sus necesidades sanitarias, laborales y educativas / Honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

. En la inscripción en el nacimiento se podrá solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de 1 año.

Art. 75. Personas LGTBI en situación de sinhogarismo.

. Prevención del sinhogarismo entre personas LGTBI → Detección precoz del sinhogarismo.

. Las AA.PP. deben impulsar: Investigaciones y estudios focalizados en los factores de sinhogarismo / Formación suficiente, continuada y actualizada del personal / Prevención de los delitos e incidentes de odio de las personas LGTBI en situación de sinhogarismo.

NORMATIVA AUTONÓMICA LGTBI.	
Ley 2/2.016, de 29 de marzo, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la CM.	Modificada por la Ley 17/2.023
Ley 3/2.016, de 22 de julio, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la CM.	Modificada por la Ley 18/2.023